

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3809/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด ศรีสะเกษ
นาง สัม จิน มณี แจ่ม

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

จำเลยออกเช็คชำระหนี้ให้ผู้เสียหาย ต่อมา ม. ได้ตกลงกับผู้เสียหายไม่ให้นำเช็คของจำเลยไปขึ้นเงินในวันที่เช็คถึงกำหนดโดยผู้เสียหายได้ยอมรับเอาเช็คของ ม. ซึ่งมีจำนวนเงินเท่ากันไว้แทนเช็คของจำเลย และเมื่อเช็คถึงกำหนดผู้เสียหายก็นำเช็คของ ม. ไปขึ้นเงินจากธนาคาร แสดงว่าผู้เสียหายได้ตกลงเปลี่ยนตัวลูกหนี้และยอมรับเอาเช็คของม. แทนเช็คของจำเลยแล้วเป็นการแปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวลูกหนี้และเช็คตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 350 เช็คของจำเลยจึงถูกยกเลิกไป แม้ต่อมาผู้เสียหายนำเช็คของจำเลยไปขึ้นเงินและธนาคารตามเช็คได้ ปฏิเสธการจ่ายเงินจำเลยก็ไม่มี ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 (3) ให้จำคุก 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่าที่โจทก์ฎีกาว่า พยานหลักฐานโจทก์รับฟังได้แน่ชัดว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องโจทก์นั้นเห็นว่า เชิดตามเอกสารหมาย จ.1 มีจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้ส่งจ่าย ลงวันที่ 6 กันยายน 2527 จำนวนเงิน 40,000 บาท ได้ความจากคำเบิกความของนายเกรียงศักดิ์ วราพฤกษ์ ผู้เสียหายว่า ก่อนถึงวันที่ 6 กันยายน 2527 นางมณีรัตน์ได้ไปขอผู้เสียหายไม่ให้นำเชิดเอกสารหมาย จ.1 ไปขึ้นเงินในวันที่เชิดถึงกำหนด โดยนางมณีรัตน์ได้ออกเชิดให้ผู้เสียหาย 1 ฉบับ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2527 จำนวนเงิน 40,000 บาท แทนเชิดเอกสารหมาย จ.1 ต่อมาเมื่อเชิดของนางมณีรัตน์ถึงกำหนด ผู้เสียหายได้นำเชิดของนางมณีรัตน์ไปขึ้นเงินจากธนาคาร ธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงินต่อมาในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2527 ผู้เสียหายจึงนำเชิดเอกสารหมาย จ.1 ไปขึ้นเงิน แต่ธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้เสียหายติดต่อจำเลย แต่จำเลยบอกให้ผู้เสียหายไปขอรับเงินจากนางมณีรัตน์ ดังนี้ เมื่อนางมณีรัตน์กับผู้เสียหายตกลงกันไม่นำเชิดเอกสารหมาย จ.1 ไปขึ้นเงินในวันที่เชิดดังกล่าวถึงกำหนดชำระ โดยผู้เสียหายได้ยอมรับเอาเชิดฉบับของนางมณีรัตน์ไว้ แทนเชิดเอกสารหมาย จ.1 ซึ่งมีจำนวนเงินเท่ากับเชิดเอกสารหมาย จ.1 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2527 และเมื่อถึงกำหนด ผู้เสียหายก็นำเชิดของนางมณีรัตน์ไปขึ้นเงินจากธนาคาร แสดงว่าผู้เสียหายได้ตกลงเปลี่ยนตัวลูกหนี้และยอมรับเอาเชิดของนางมณีรัตน์แทนเชิดเอกสารหมาย จ.1 แล้วเป็นการแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ และเชิดด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 350 และเชิดเอกสารหมาย จ.1 จึงถูกยกเลิกไป จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามเชิดเอกสารหมาย จ.1 ต่อไป

แม้ต่อมาผู้เสียหายได้นำเช็คเอกสารหมาย จ.1 ไปขึ้นเงิน และธนาคารตามเช็คได้
ปฏิเสธการจ่ายเงินจำเลยก็ไม่มีความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิด
จากการใช้เช็คตามที่โจทก์ฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล
พิพากษายืน.

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-junท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>